

ВАЗИР ЖУРНАЛИСТНИ СУДГА БЕРДИ

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазири жисмоний шахс сифатида Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати Ўзбекистон Либерал-демократик партияси нашри «XXI аср» газетасида «Вазир матбуот эркинлигини қандай тушунади? » сарлавҳали чоп этилган мақоласи юзасидан унинг муаллифини судга берди. Мақолада журналист томонидан вазирнинг шахсиятига тегилган. Хусусан мақолада вазир кўйидагича тавсифланган: «...Биринчидан, вазир Президент номидан иш кўрмоқда ва шу пайтгача бошлаган иши бўйича унга ҳеч ким эътироз билдиргани йўқ. У системадаги барча раҳбарларни алмаштириб бўлди. Юқоридаги қарордан биринчи мақсад энди таълим нашрлари раҳбарларини ҳам алмаштириш ва шу баҳонада таҳририятлардаги кадрларни ўз сиёсатига қарши чиқмайдиган янгилари билан ўзгартиришни кўзламоқда. Иккинчидан, у вазирликдаги собиқ молиячиларнинг ғоясини ривожлантириб қабул қилди. Негаки, аввалгиларнинг наздида «Маърифат» газетаси бош муҳаррирининг маоши вазирникидан кўп эди (улар турли баҳоналар билан таҳририятнинг ҳисоб-китобини узлуксиз равишда текшириб боришарди, охириги пайтларда турли ёрдам пуллари, мукофот беришни тўхтатиб қўйишганди, бунинг натижасида тажрибали журналистлар кетиб қолишганди). Лекин бу муаммо ҳал этилди, яъни янги вазир вазирлик ходимлари маошини бир неча баробар оширишга эришди. Аммо газета таҳририяти таълим тизимини доим танқид қилиб, унинг ишига тўғаноқ бўлмоқда, деган иддао сақланиб қолди. Шунинг учун бугунги вазирга таҳририятда таълим системасини биладиган қайсар журналистлар ишлашидан кўра вазирнинг имижини яратадиган, айтган гапларини (нотўғри бўлса-да) қўллайдиган ҳайбаракаллачи «компьютерчи робот»лар керак. Вазирлик собиқ ходимининг фикри кишини ўйлантириб қўйди. Унинг фикрича, Ш.Шерматов газета ўқимайди (эскилик сарқити эмиш). У интернет ошиғи. Сайтлар билан ишлайди. Замонавий ўзбек. Орзуси катта – ҳар бир ўқитувчи қўлида охириги

русумдаги планшет бўлишини, ўқитувчи билан шахсан мулоқот қилишни, ғояларини етказишни хоҳлайди. Ҳали жойлардаги аҳвол, муаллимлар даражаси жавоб бермаса-да, бунинг ёмон жойи йўқдек. Ниятига етсин, албатта».

Вазир Би-би-сига берган интервьюсида «Вазир матбуот эркинлигини қандай тушунади, деб бевосита менинг шахсиятимга боғланган мақолалар чиқишни бошлади. Бу нарсалар менимча яхшимас» деган.

Газета таҳририяти мақола муаллифига нисбатан Халқ таълими вазирининг муносабати ва таҳририятнинг раддияларини ҳам эълон қилган ва аввал мақолада эълон қилинган фикрларни «ҳақорат» ва «туҳмат», деб топиб, таҳририят номидан вазирдан расман узр сўраган. Муаллиф мақолада вазирнинг шахсиятига ҳам ўтиб кетган. Вазир ҳам бундай фикрларни оммавий тарзда эълон қилинганидан норози бўлиб, ўз ҳуқуқларидан фойдаланиб, фуқаро сифатида газетани судга берган. 6 апрель куни суд бўлиб ўтди. Ўзининг даъво аризасида вазир суддан ўз шаъни, обрўётиборини ва фаолиятидаги номини ҳимоя қилишни ва «XXI аср» газетаси томонидан етказилган маънавий зарарни қоплашни сўраган. Суд вазир даъвосини қаноатлантирган.

Мазкур мақола орқали журналист халқаро қонунчилик меъёрлари ва Ўзбекистон Республикасининг бир қанча қонун моддаларини бузган.

Хусусан:

1. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг (1948 йил 10 декабрь, 217 А (III)) 7-моддаси да «Барча одамлар қонун олдида тенгдир ва ҳеч бир тафовутсиз қонун билан тенг ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эгадир. Барча одамлар ушбу Декларацияга зид бўлган ҳар қандай камситишдан ва шундай камситишга ундайдиган ҳар қандай гижгижлашдан тенг ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эгадир» дейилади. Шунингдек, 8-моддада «Ҳар бир инсон унга Конституция ёки қонун орқали берилган асосий ҳуқуқлари бузилган ҳолларда нуфузли миллий судлар томонидан бу ҳуқуқларнинг самарали тикланиши ҳуқуқига эга» эканлиги қайд этилган.

2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасида қайд этилишича, «Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашишдан ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга...» дейилади.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Оммавий ахборот воситалари тўғрисида»ги қонунининг 6-моддасига асосан, «...Оммавий ахборот воситалари орқали фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш, уларнинг шахсий ҳаётига аралашиш тақиқланади...».
4. Ўзбекистон Республикасининг «Журналистик фаолиятни ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 6-моддасига кўра, «...шахснинг ҳуқуқлари ва эркинликларини, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиши шарт...» лиги кўрсатиб ўтилади.

Тавсиялар:

- Журналист ўз материали билан қаҳрамонларининг шахсиятига тегмаслиги, фуқароларни ҳақоратламаси зарур;
- Журналист амалдор ҳам Ўзбекистон Республикасининг фуқароси эканлигини ёдда тутиб, унинг ҳуқуқларини ҳурмат қилиши лозим;
- Журналист ўз мажбуриятларини ёдда тутиши, касб ахлоқига риоя этиши лозим;
- Журналист шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётий муҳим манфаатлари мутаносиблигига риоя қилиши керак.